

《[문제4.6]

<사례>

시내버스 노선 여객자동차운송사업을 영위하는 A사는 교섭대표노동조합과 `근로자가 연차유급휴가를 사용하고자 할 때에는 휴가 예정일 3일 전에 서면으로 신청하여야 한다`는 내용의 단체협약을 체결하고 있었다. A사에 버스기사로 근무하는 甲은 2019. 7. 5.(금) 15:30경 시내버스를 운행하던 중 A사의 관리과장에게 전화를 걸어 `다음 주 월요일인 2019. 7. 8.(월) 오후 근무시간에 연차유급휴가를 사용하겠다`고 신청하였다. 관리과장은 단체협약상 3일 전 신청 기한을 준수하지 않았고, 7. 8.(월) 오후에는 이미 배차표상 휴무와 휴가가 예정된 승무원 외에 예비승무원들까지 전원 운행에 투입되어 대체 근로자 확보가 객관적으로 불가능하다는 이유를 들어 휴가 사용을 승인할 수 없다고 반려하였다. 그러나 甲은 연차유급휴가는 근로자가 지정한 시기에 당연히 성립하는 권리이며 사측의 반려는 효력이 없다고 주장하면서, 2019. 7. 8.(월) 오후 근무에 출근하지 아니하였다. 이로 인해 A사는 예비 기사 부족으로 해당 노선의 배차 운행을 일부 중단하여 이용 시민들에게 큰 불편을 초래하였고, 사후에 甲의 당일 오후 결근을 무단결근으로 처리하여 취업규칙에 의거해 감봉 3개월의 징계처분을 하였다. 이에 甲은 사측 대표이사를 근로기준법 제60조 제5항 위반 혐의로 고발하는 한편, 무단결근을 전제로 한 감봉 처분은 부당징계에 해당한다고 주장하며 노동위원회에 구제신청을 제기하였다.

(물음2) 사측의 반려에도 불구하고 출근하지 않은 甲의 행위가 적법한 연차유급휴가의 사용에 해당하는지 여부 및 이를 무단결근으로 취급하여 행해진 A사의 감봉 처분의 정당성에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제4.6의 물음2> 연차휴가 반려 후 출근하지 않은 행위의 성격 및 이를 이유로 한 감봉 처분의 정당성

I. 문제의 제기

- 사안은 적법한 시기변경권 행사로 반려된 휴가예정일에 출근하지 않은 甲의 행위를 무단결근으로 간주하여 A사가 감봉 3개월의 징계처분을 한 상황이다. 쟁점으로 <사측의 반려를 무시하고 출근하지 않은 甲의 행위가 적법한 연차유급휴가 사용에 해당하는지>, <이를 무단결근으로 취급하여 행해진 A사의 감봉 처분이 정당한지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점에 대해 논한다.

II. 휴가 사용의 한계와 징계 및 감급 제한의 법리

1. 시기변경권 행사와 휴가 사용의 적법성

(1) 시기변경권 행사와 근로의무

- 사용자가 "근로기준법 제60조 제5항 단서"에 따라 적법하게 시기변경권을 행사한 경우, 근로자의 시기지정권 효력은 저지되므로 근로자는 노무제 공의무를 여전히 부담한다.

(2) 일방적 휴가 사용과 무단결근

- "대법원"은 적법한 시기변경권 행사로 휴가가 반려되었음에도 근로자가 출근하지 아니한 경우, 이는 적법한 휴가 사용이 아닌 무단결근에 해당한다고 판시한다.

2. 징계처분의 정당성 및 감급 제재의 제한

(1) 징계사유와 양정의 적정성

- "근로기준법 제23조 제1항"에 따른 징계가 정당하려면 취업규칙상 객관적 징계사유가 존재하고, 행위의 정도와 제재 사이에 비례관계가 인정되는 양정의 적정성을 갖추어야 한다.

(2) 근로기준법 제95조의 감급 한계

- "근로기준법 제95조"는 감급 제재 시 1회 액수가 평균임금 1일분의 2분의 1을, 총액이 한 임금지급기 임금 총액의 10분의 1을 초과하지 못하도록 규정하고 있으며 이를 위반한 초과 부분은 무효가 된다.

III. 사안의 적용

1. 甲의 출근 거부 행위의 성격 판단

(1) 연차유급휴가 사용의 부적법성

- 사측 관리과장의 휴가 반려 조치는 대중교통 운송업의 공익성 및 예비승무원 투입 상황 등을 고려할 때 적법한 시기변경권의 행사에 해당하므로, 甲이 행한 연차휴가 신청의 법적 효력은 적법하게 소멸하였다.

(2) 무단결근의 성립

- 甲은 근로의무가 유효하게 존속하는 7. 8.(월) 오후에 임의로 출근하지 않았다. 따라서 甲의 행위는 적법한 휴가 사용이 아니며 무단결근에 해당한다.

2. 감봉 3개월 징계처분의 정당성 검토

(1) 징계사유 및 양정의 적정성 총측

- 甲의 무단결근으로 배차가 일부 중단되어 시민들에게 큰 불편을 초래하였으므로 취업규칙상 명백한 징계사유가 인정된다. 또한, 사안의 공익적 피해 수준에 비추어 감봉 3개월은 양정상 정당하다.

(2) 감급 제한 규정의 적용 한계

- 감봉 처분은 정당하나 실제 삭감되는 액수는 "근로기준법 제95조"의 제한 한도를 준수하여야 한다. 1회 감액분이 1일 평균임금의 반액을 넘거나, 월 임금 총액의 10분의 1을 초과하여 삭감해서는 안 되며, 초과하는 부분은 효력이 없다.

IV. 결론

- 사용자의 시기변경권 행사가 적법하므로 甲의 휴가는 성립하지 않았고, 따라서 당일 결근은 적법한 휴가 사용이 아닌 무단결근에 해당한다. 무단결근에 따른 감봉 처분은 사유·양정 측면에서 정당하다. 다만, 실제 삭감되는 액수가 "근로기준법 제95조"의 감급 제한 한도를 준수하는 범위 내에서만 최종적으로 정당하고 유효하다.